

H. COMISIÓN MEXICANA DE COMPETENCIA

Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Relativas

Expediente: COMECO/DGIPMA/IO-008-2025

Asunto: Denuncia por probable comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de servicios de transmisión de contenido audiovisual por suscripción (*streaming*).

Promovente: Velo Entretenimiento, S.A. de C.V.

Denunciada: Nexo Media, S.A.B. de C.V., y demás que resulten responsables.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2025.

H. COMISIÓN MEXICANA DE COMPETENCIA

P R E S E N T E.

Lic. **Mariana Estévez Rendón**, en mi carácter de apoderada legal de **Velo Entretenimiento, S.A. de C.V.** (en lo sucesivo, “Velo” o “la promovente”), personalidad que acredito en términos del instrumento notarial que se acompaña como Anexo 1, con cédula profesional número **14 872 063** expedida por la Dirección General de Profesiones, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1602, piso 9, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y autorizando para tales efectos a los profesionistas que se indican en el Anexo 2, ante esta H. Comisión con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos aplicables de la Ley Federal de Competencia Económica relativos a las prácticas monopólicas relativas, así como en las disposiciones reglamentarias correspondientes, vengo a presentar formal **DENUNCIA** en contra de Nexo Media, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, “Nexo”), por la probable realización de conductas anticompetitivas que han tenido y siguen teniendo por objeto o efecto desplazar indebidamente a los competidores del mercado relevante y dañar el proceso de competencia, en perjuicio del consumidor mexicano, conforme a los siguientes apartados.

1. LEGITIMACIÓN

Velo es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, que desde 2018 presta servicios de transmisión de contenido audiovisual por suscripción a través de plataforma digital en el territorio nacional. En tal carácter, Velo concurre como oferente en el mismo mercado relevante en que participa la denunciada y, por tanto, resiente de manera directa y actual los efectos de las conductas que aquí se reclaman.

De conformidad con la legislación de la materia, tienen legitimación para denunciar prácticas monopólicas relativas quienes acrediten un interés en el asunto, sin que sea necesario demostrar la afectación definitiva como requisito de procedencia, bastando exponer indicios razonables de la conducta y de su idoneidad para dañar la competencia. Velo, en su calidad de agente económico competidor desplazado, satisface dicho estándar, como se desprende de los hechos y elementos que se narran a continuación.

2. HECHOS

1. El mercado relevante puede describirse, de manera preliminar, como el de la provisión de servicios de transmisión de contenido audiovisual por suscripción (*streaming*) en México. En él concurren, entre otros, tres oferentes principales: Nexo, Velo y Flux, así como diversas productoras de contenido que operan como proveedores de un insumo esencial: los catálogos y licencias de obras audiovisuales. Entre dichas productoras destacan Cóndor Studios, Ritmo y Paralelo, que en conjunto concentran una proporción mayoritaria del contenido de mayor demanda en el país.

2. Con fecha 14 de julio de 2022, Nexo y **Cóndor Studios** celebraron un contrato de licenciamiento con cláusula de exclusividad, identificado con el folio **NM-CS/LIC-2022-0417**, mediante el cual Cóndor Studios se obligó a licenciar su catálogo de estrenos de manera exclusiva a favor de Nexo por un plazo prorrogable. Dicho instrumento se ofrece como elemento de prueba y se solicita su requerimiento en su integridad, según se precisa en el capítulo de peticiones.

3. Posteriormente, en enero de 2023, Nexo suscribió un acuerdo de exclusividad de naturaleza análoga con **Ritmo**, productora especializada en contenido de catálogo de alta rotación; y en octubre de 2023 celebró un tercer acuerdo de exclusividad con **Paralelo**.

Con ello, en un lapso aproximado de quince meses, Nexo aseguró el acceso exclusivo a los tres principales proveedores de contenido del mercado nacional.

4. Como consecuencia directa de la entrada en vigor escalonada de dichas exclusividades, Velo experimentó una pérdida sostenida de su base de suscriptores. De acuerdo con la información que la propia promovente acompaña, Velo registró una contracción cercana al 22 % en su base de suscriptores activos entre el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2024, con una aceleración notable de las bajas en los trimestres inmediatamente posteriores a la pérdida del catálogo de Cóndor Studios. Esta tendencia coincide cronológicamente con la indisponibilidad, para Velo, de los contenidos licenciados en exclusiva a la denunciada.

5. Durante el ejercicio 2024, una vez consolidada su posición sobre los tres catálogos referidos, Nexo aplicó un incremento de aproximadamente **15 %** en el precio de su tarifa mensual de suscripción estándar, sin que dicho ajuste fuera acompañado, en proporción equivalente, de una expansión verificable de su oferta de valor al consumidor.

6. Velo realizó diversos acercamientos formales con Cóndor Studios, Ritmo y Paralelo a fin de obtener licencias de contenido en condiciones de mercado, los cuales resultaron infructuosos. En cada caso, las productoras manifestaron encontrarse impedidas para contratar con Velo en razón de los compromisos de exclusividad previamente asumidos, lo que evidencia que el cierre de acceso al insumo no obedece a una decisión comercial independiente de cada proveedor, sino al entramado contractual referido.

7. Conforme a los datos de concentración del mercado relevante de acceso público y a los que esta Comisión puede allegarse, el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) del sector ha mostrado una trayectoria ascendente sostenida en el periodo 2019–2025, transitando de niveles propios de un mercado moderadamente concentrado hacia umbrales que la práctica regulatoria asocia con alta concentración, con un punto de inflexión visible a partir de 2023.

3. ARGUMENTOS ECONÓMICOS Y JURÍDICOS

Primero. Concentración del mercado relevante. La evolución del IHH descrita en el Hecho 7 constituye un indicio robusto de que el mercado ha experimentado un proceso de concentración acelerado coincidente con la celebración de los acuerdos de exclusividad. Si bien un incremento del IHH no es, por sí solo, prueba de ilicitud —pues puede responder

a la mayor eficiencia o preferencia de los consumidores por un oferente—, sí desplaza razonablemente la carga de explicar las causas de dicha concentración. Velo sostiene que la correlación temporal entre las exclusividades y el salto del índice a partir de 2023 amerita un escrutinio formal por parte de esta autoridad, sin prejuzgar sobre la existencia de eventuales ganancias en eficiencia que la denunciada pudiera acreditar.

Segundo. Cierre del mercado (*foreclosure*) por insumo esencial. Los catálogos de Cóndor Studios, Ritmo y Paralelo constituyen, para los oferentes de *streaming*, un insumo cuya disponibilidad incide de manera determinante en la capacidad de competir. La concentración de licencias exclusivas sobre los tres principales proveedores genera un riesgo de cierre de mercado tanto para Velo como para Flux, al privarlos del acceso a contenidos que el consumidor percibe como sustitutos imperfectos. La teoría del daño aplicable —desplazamiento de competidores mediante el control de un insumo relevante— se actualiza cuando la exclusividad abarca una proporción del insumo suficiente para impedir que los rivales operen a escala eficiente. Corresponderá a la denunciada demostrar, en su caso, que las exclusividades responden a justificaciones procompetitivas, tales como la recuperación de inversiones específicas o la prevención de conductas oportunistas, extremo que la promovente no descarta pero que estima debe ser objeto de prueba.

Tercero. Daño al consumidor. El incremento de precio de aproximadamente 15 % aplicado por Nexa en 2024 (Hecho 5), verificado en un contexto de competencia debilitada por las exclusividades, es congruente con el ejercicio de poder de mercado. La promovente reconoce que un alza de precios puede obedecer a factores de costo ajenos a la conducta denunciada —entre ellos, el encarecimiento de la producción de contenido o presiones inflacionarias generales—; no obstante, la coincidencia entre la consolidación del control sobre los catálogos y el ajuste tarifario sugiere que la ausencia de presión competitiva efectiva facilitó dicho incremento, en perjuicio del bienestar del consumidor mexicano.

Cuarto. Barreras a la entrada y contestabilidad del mercado. La experiencia de Flux ilustra la dificultad de contestar el mercado en las condiciones actuales. Pese a haber ingresado con una propuesta de valor diferenciada, Flux no ha logrado alcanzar una participación que discipline el comportamiento del oferente dominante, lo que sugiere que el acceso exclusivo al contenido relevante opera como una barrera a la entrada y a la expansión. La promovente admite que la existencia de un competidor de menor tamaño podría interpretarse, en sentido contrario, como evidencia de que el mercado permanece abierto; sin embargo, la incapacidad de dicho competidor para crecer pese a su permanencia re-

fuerza, a juicio de Velo, la hipótesis de un mercado escasamente contestable.

4. PETICIONES

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta H. Comisión Mexicana de Competencia atentamente pido se sirva:

PRIMERA. Tener por presentada en tiempo y forma la presente denuncia, reconocer la personalidad de la suscrita y admitirla a trámite, ordenando el **inicio del procedimiento de investigación** correspondiente respecto de las conductas narradas.

SEGUNDA. **Requerir a Nexo Media, S.A.B. de C.V.**, la exhibición íntegra de los contratos de exclusividad celebrados con Cóndor Studios, Ritmo y Paralelo, incluyendo de manera señalada el instrumento identificado con el folio **NM-CS/LIC-2022-0417**, así como sus anexos, prórrogas y addenda.

TERCERA. Decretar, de estimarse satisfechos los requisitos legales, **medida cautelar** consistente en la suspensión de los efectos de las cláusulas de exclusividad mientras se sustancia la investigación, a fin de evitar que se cause un daño de difícil reparación al proceso de competencia durante el procedimiento.

CUARTA. En su oportunidad, y previo el procedimiento que conforme a derecho corresponda, **imponer las sanciones** y ordenar las medidas correctivas que resulten procedentes en caso de acreditarse la práctica monopólica relativa denunciada.

PROTESTO LO NECESARIO

Lic. Mariana Estévez Rendón

Apoderada legal de Velo Entretenimiento, S.A. de C.V.

Cédula profesional 14 872 063